

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4732/2536

นาย สม พงษ์ เชาว์ ประดิษฐ์
นาย วิชัย เชาว์ ประดิษฐ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 264

คู่ความตกลงกันว่า จำเลยจะนำค่าเช่าหรือค่าเสียหายมาวางศาลทุกเดือน จนกว่าคดีถึงที่สุด หากจำเลยผิดนัดจำเลยยอมให้โจทก์มีสิทธิบังคับคดีเกี่ยวกับเงิน ค่าเช่าดังกล่าวและบังคับคดีออกจากอาคารและที่ดินพิพาทได้ทันที ข้อตกลงดังกล่าว เป็นข้อตกลงเกี่ยวด้วยวิธีการคุ้มครองประโยชน์คู่ความในระหว่างพิจารณาโจทก์จะ นำข้อตกลงดังกล่าวมาบังคับให้จำเลยออกจากอาคารและที่ดินพิพาทไม่ได้เพราะคดี ฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายโจทก์จะต้องพิสูจน์ว่าจำเลยไม่มีสิทธิในอาคารและ ที่ดินที่โจทก์ฟ้องให้ขับไล่

โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากอาคารและที่ดินพิพาทให้ จำเลยชำระค่าเช่าที่ค้างและค่าเสียหายถึงวันฟ้องรวม 75,903 บาท พร้อมดอกเบี้ย และให้ใช้ค่าเสียหายอีกเดือนละ 14,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะออกไปจาก อาคารและที่ดินพิพาทแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ไม่เคยเช่าอาคารและที่ดินพิพาทจากโจทก์อาคารและที่ดิน พิพาทเป็นมรดก จำเลยเป็นทายาทคนหนึ่งจึงเป็นเจ้าของรวมมีสิทธิใช้อาคารและ

ที่ดินพิพาท ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาโจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์โดยขอให้จำเลยนำค่าเสียหาย เท่ากับอัตราค่าเช่ามาวางศาล จำเลยตกลงยินยอมนำเงินค่าเช่ามาวางศาลเดือนละ 10,000 บาท ตั้งแต่เดือนกันยายน 2530 เป็นต้นไป โจทก์พอใจ ต่อมาคู่ความตกลง ให้ถือเอาผลคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ 3705/2529 ของศาลแพ่งธนบุรี ระหว่าง นางสัมพวงประจักษ์กิจ กับพวก โจทก์ นายสมพงษ์ เซาว์ประดิษฐ์ จำเลยเป็นข้อแพ้ชนะในคดีนี้ โดยหากคดีดังกล่าวศาลพิพากษาถึงที่สุดว่าอาคารและที่ดินพิพาทมิใช่ ทรัพย์สินรดกของนายเจียบดำหรือเต็มหรือเฮียบตุน เซาว์ประดิษฐ์ แต่เป็นของโจทก์ ในคดีนี้ หรือพิพากษาอย่างอื่นที่มีผลให้อาคารและที่ดินพิพาทตกเป็นของโจทก์ในคดี นี้ จำเลยยอมแพ้คดีเต็มตามฟ้อง แต่ถ้าหากศาลพิพากษาถึงที่สุดว่าอาคารและที่ดิน พิพาทเป็นทรัพย์สินรดก โจทก์ยอมแพ้คดีสำหรับค่าเช่ารายเดือนซึ่งจำเลยรับว่าจะนำ มาวางศาลตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 13 สิงหาคม 2530 จำเลยจะนำมา วางศาลทุกเดือนโดยค่าเช่าของเดือนใดก็จะนำมาวางศาลภายในเดือนนั้นติดต่อกันไป จนกว่าคดีจะถึงที่สุดและเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วหากฝ่ายใดเป็นฝ่ายชนะคดีก็ให้ฝ่ายนั้น เป็นผู้มีสิทธิรับไป ถ้าหากจำเลยผิดนัดไม่นำเงินค่าเช่าดังกล่าวมาวางศาลในเดือนใด จำเลยยินยอมให้โจทก์มีสิทธิบังคับคดีเกี่ยวกับเงินค่าเช่าดังกล่าวและบังคับให้จำเลย ออกจากอาคารและที่ดินพิพาทในคดีนี้ได้ทันที

จำเลยผิดนัดโดยนำเงินค่าเช่าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2533 มาวางศาลในวันที่ 1 มีนาคม 2533 โจทก์จึงยื่นคำแถลงขอให้ออกคำสั่งบังคับให้จำเลยออกไปจากอาคาร และที่ดินพิพาท

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งคำแถลงว่า ตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 13 สิงหาคม 2530 เป็นเรื่องโจทก์จำเลยตกลงกันในการวางเงินเพื่อประกันความเสียหายของ

โจทก์หากจำเลยตกเป็นฝ่ายแพ้คดีในชั้นที่สุดหาใช่ข้อตกลงเพื่อระงับข้อพิพาทแห่งคดีไม่เมื่อคดีนี้ศาลยังไม่ได้พิพากษาชี้ขาดในประเด็นแห่งคดี จึงไม่อาจออกคำสั่งได้ ให้ยกคำแถลง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่า คู่ความในคดีนี้ตกลงกันว่า จำเลยจะนำค่าเช่าหรือค่าเสียหายมาวางศาลทุกเดือนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ถ้าหากจำเลยผิดนัดไม่นำเงินค่าเช่ามาวางศาลในเดือนใดจำเลยยินยอมให้โจทก์มีสิทธิบังคับคดีเกี่ยวกับเงินค่าเช่าดังกล่าวและบังคับให้จำเลยออกจากอาคารและที่ดินพิพาทในคดีนี้ได้ทันทีเจตนาของคู่ความมิได้มุ่งที่จะกำหนดให้ฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเป็นฝ่ายแพ้คดี เพียงแต่มุ่งที่จะให้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยออกจากอาคารและที่ดินพิพาทเป็นการชั่วคราวนั้น เห็นว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องให้ขับไล่จำเลยและเรียกค่าเสียหาย โจทก์จะต้องพิสูจน์ว่า จำเลยไม่มีสิทธิในอาคารและที่ดินพิพาทที่โจทก์ฟ้องให้ขับไล่ แต่คดีนี้โจทก์จำเลยได้มาตกลงกันให้ถือเอาคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแพ่งธนบุรีคดีหมายเลขดำที่ 3705/2539 ระหว่างนางสัมพันธ์ ประจักษ์ กับพวกโจทก์ นายสมพงษ์ เชาวน์ประดิษฐ์ จำเลย มาเป็นข้อแพ้ชนะกันตั้งนั้น เมื่อคดีดังกล่าวยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด โจทก์จะมาขอให้ศาลออกคำสั่งหาได้ไม่ เพราะหากจำเลยต้องถูกบังคับให้ออกจากอาคารและที่ดินพิพาท กับต้องชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์ ก็มีผลเท่ากับโจทก์ชนะคดีในประเด็นที่พิพาทกันนั้นเองที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าข้อตกลงระหว่างโจทก์จำเลยเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับวิธีการคุ้มครองประโยชน์คู่ความในระหว่าง

พิจารณา โจทย์ก็นำข้อตกลงดังกล่าวมาบังคับให้จำเลยออกจากอาคารและที่ดิน
พิพาทไม่ได้นั้นชอบแล้วฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ยรรยง ปานุราช-ยงยุทธ ธารีสาร-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>